

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS N° 4500XXXXX

CONDICIONES GENERALES ORDEN DE SERVICIOS

1. ESTADOS DE PAGO Y FACTURACIÓN

Para proceder al pago de los servicios contratados, el Contratista presentará estados de pago mensuales, los que una vez aprobado por ENAP, ERSa y/o SIPETROL, facultarán al Contratista para emitir la factura respectiva.

Los informes o estados de pago que presente el Contratista serán aprobados o rechazados dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde su presentación a ENAP, ERSa y/o SIPETROL. ENAP, ERSa y/o SIPETROL se reservan la facultad de exigir, en forma previa a la aprobación de un estado de pago, los documentos y antecedentes que, a su juicio exclusivo, sean necesarios para acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista.

Una vez aprobado un informe o estado de pago, ENAP, ERSa y/o SIPETROL informarán al Contratista el número de pedido del sistema SAP y número de hoja de entrada de este mismo sistema, ambos números, más el número del contrato deberán ser indicados en las facturas correspondientes según la forma indicada en las Bases de Licitación o Términos de Referencia de acuerdo a la unidad de negocio correspondiente.

Las facturas deberán remitirse en cada caso a Empresa Nacional del Petróleo facturasenap@enap.cl, para Enap Refinerías S.A. facturasersa@enaprefinerias.cl; y para Enap Sipetrol S.A., facturassipetrol@sipetrol.cl. ENAP, ERSa o SIPETROL rechazarán la factura que no contenga los números antes indicados.

Se entenderá que el atraso en el pago de los estados que no se ajusten a las instrucciones impartidas por ENAP, ERSa o SIPETROL de conformidad a la Orden de Compra de Servicio, no será imputable a ésta última. Las facturas correctamente presentadas serán pagadas por intermedio de una entidad bancaria, dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Los atrasos en los pagos provocados por la no presentación oportuna de la correspondiente factura y/o demás documentos que se soliciten, no serán imputables a ENAP, ERSa y/o SIPETROL.

Las eventuales diferencias que pudieran producirse en las partidas que se deban incluir en la factura deberán ser investigadas y solucionadas en conjunto en un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha de comunicación de la objeción por parte DE ENAP, ERSa y/o SIPETROL. Si como resultado del análisis existieran saldos pendientes, estos se incluirán en la próxima facturación.

2. OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL CONTRATISTA

El Contratista se obliga a cumplir, y hacer cumplir íntegramente a sus contratistas, la legislación y reglamentación laboral, previsional y de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que sean aplicables a la relación laboral con el personal destinado a la prestación de los servicios objeto de la presente Orden de Compra de Servicio.

En el evento de aplicar en la presente Orden de Compra de Servicio Anexo Condiciones Laborales, el contratista deberá cumplir de manera íntegra, y hacer cumplir a sus contratistas en lo que correspondiere lo señalado en el referido anexo, el cual formará parte integrante de la presente orden.

3. VÍNCULO DE DEPENDENCIA

Se deja expresa constancia que la Orden de Compra de Servicio que se suscribe es de prestación de servicios entre ENAP, ERSa y/o SIPETROL y el Contratista, sin que existan vínculos de subordinación o dependencia alguna entre ENAP, ERSa y/o SIPETROL y el Contratista y su personal. Por lo tanto, para todos los efectos legales, el Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador para con sus trabajadores.

Queda estipulado que ENAP, ERSa y/o SIPETROL no se hace responsable, ni asume ningún compromiso de defensa ante cualquier causa judicial, en la cual se vea involucrada, ya sea como demandada o por otro título, a causa de la eventual responsabilidad subsidiaria que pudiera imponérsele como consecuencia de la Orden de Compra de Servicio que se suscribe, siendo cargo del Contratista cualquier gasto y/o costo en que por tal motivo incurra ENAP, ERSa y/o SIPETROL y, desde ya, en tal caso queda facultado para deducir de los estados de pago las sumas correspondientes.

4. DERECHO DE RETENCIÓN POR DEMANDAS

ENAP, ERSa y/o SIPETROL, tendrá el derecho a retener de cualquier estado de pago del presente contrato y/o de cualquier otro contrato celebrado con alguna empresa del Grupo de Empresas ENAP, el monto equivalente a la cuantía de cualesquiera juicios que durante la ejecución del mismo se hubieren entablado en contra suya con motivo de la prestación de los servicios encargados al Contratista, independiente de su naturaleza y con el objeto de precaver una eventual condena por ese motivo. Este derecho tendrá lugar si el demandante o querellante es alguno de los proveedores, subcontratistas o trabajadores del Contratista, o cualquier otro tercero. ENAP, ERSa y/o SIPETROL, tendrán la facultad de retener la suma correspondiente hasta el término del juicio por sentencia firme o por transacción. En todo caso, el Contratista podrá recibir íntegramente dicho estado de pago si toma y entrega a ENAP, ERSa y/o SIPETROL, una boleta bancaria de garantía por el monto demandado, al plazo y demás condiciones que se acuerden entre las partes, salvo que el tribunal competente hubiere decretado como medida cautelar la retención de las referidas sumas.

5. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

ENAP, ERSa y/o SIPETROL designarán un Administrador del Contrato, para cada una de sus unidades de negocio, quienes serán los principales responsables de coordinar todos los temas relacionados con su desarrollo.

Por su parte, el Contratista deberá, previo al inicio de los servicios materia de esta Orden de Compra de Servicio, nominar una persona responsable, autorizada y capacitada para que lo represente en cualquier momento y que tenga por lo tanto, facultad para tomar determinaciones y ante quién ENAP, ERSa y/o SIPETROL podrán notificar todo lo relativo a la prestación de los servicios encomendados.

El Administrador será el responsable, durante la prestación de los servicios, de verificar el cabal y oportuno cumplimiento de los estándares exigidos en la presente Orden de Compra de Servicio.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los trabajos desarrollados por el Contratista con ocasión de esta Orden de Compra de Servicio, serán de propiedad de ENAP, ERSa y/o SIPETROL y se entregarán a ENAP, ERSa y/o SIPETROL al término del servicio prestado.

Son de propiedad de ENAP, ERSa y/o SIPETROL, todos los datos, planos, especificaciones y en general cualquier otro antecedente que proporcionen al Contratista y no podrán ser utilizados para ningún otro fin que no sea el contemplado en la presente Orden de Compra de Servicio.

7. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información o documentación que esté relacionada con el servicio cuya prestación se le encarga al Contratista, que no sea de dominio público (en adelante la "Información Confidencial"), entregada o facilitada por ENAP, ERSa Y/O SIPETROL, o por terceros por cuenta de ésta, por cualquier medio verbal, escrito o electrónico, es de propiedad de ENAP, ERSa Y/O SIPETROL, y deberá ser mantenida y tratada por el Contratista en forma confidencial y reservada.

El Contratista se obliga igualmente a tratar como Información Confidencial cualquier otra información o documentación referida a las instalaciones, propiedades y procesos industriales de ENAP, ERSa Y/O SIPETROL.

Queda expresamente prohibido al Contratista usar y disponer de la Información Confidencial para otros fines y propósitos distintos o no relacionados con el servicio materia de esta Orden de Compra de Servicio.

La infracción al deber de confidencialidad de que trata esta cláusula por parte del Contratista o de sus subcontratistas, facultará a ENAP, ERSa Y/O SIPETROL a poner término de inmediato al presente Contrato y obligará al Contratista a reparar e indemnizar de todos los perjuicios que sufra ENAP, ERSa Y/O SIPETROL y terceros, incluidos los gastos de defensa y honorarios de abogados, todo ello conforme a las reglas generales del derecho.

8. REAJUSTES Y/O ANTICIPOS

No se consideran reajustes ni anticipos de ninguna naturaleza por los servicios que emanan de la presente Orden de Compra de Servicio, a menos que las partes manifiesten expresamente lo contrario.

9. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

a) El Contratista será el único empleador de los trabajadores que emplee para la prestación del servicio, y se obliga a cumplir respecto de ellos con todas las obligaciones y responsabilidades que le impone la Ley. ENAP, no será, en consecuencia, responsable de los accidentes que puedan sufrir el Contratista o su personal en el curso de la prestación del servicio o con ocasión de él.

b) El Contratista deberá dotar a sus trabajadores de todos los elementos de seguridad, protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la naturaleza de la prestación de servicios, además de controlar su uso por parte del personal de sus subcontratistas.

c) Será obligación de todos los trabajadores del Contratista usar el equipo de protección personal que les proporcione. ENAP, se reserva la facultad de exigir en el terreno el uso de los elementos de protección personal.

d) Todos los daños a terceros que se produzcan como consecuencia de los trabajos por acciones u omisiones del personal del Contratista o de éste serán de cargo suyo.

e) La movilización y la alimentación serán de cargo de la empresa contratista, a menos que en las bases de Licitación o Terminos de Referencia se indique lo contrario.

f) Serán de absoluta incumbencia y resolución del Contratista los problemas gremiales, sindicales o del trabajo que puedan surgir durante el desarrollo de las Obras con sus trabajadores, cualquiera que fuere el tipo de conflicto. Por lo tanto, ENAP, ERSa y/o SIPETROL no intervendrá ni se hará responsable en forma alguna cuando ocurrieren conflictos entre el Contratista y el personal de éste.

g) El Contratista queda sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación que regula las relaciones con sus trabajadores y en consecuencia, será responsabilidad del Contratista que los subcontratistas, si existieren, cumplan con estas mismas condiciones.

h) Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo adicionalmente informar inmediatamente al Administrador del Contrato de los hechos ocurridos, junto con los antecedentes de respaldo.

10. RESOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO

ENAP, ERSa y/o SIPETROL podrán poner término anticipado y con efecto inmediato al presente contrato, sin necesidad de resolución judicial o arbitral previa de ninguna especie, en caso de incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por parte del Contratista. Para tal efecto, pondrá en conocimiento del Contratista dicha terminación mediante comunicación escrita, en la que indicará la causal invocada y los hechos en que la misma consiste.

Al resolverse el contrato por cualquier incumplimiento grave del Contratista, las garantías entregadas por el Contratista -si las hubiese- se harán efectivas y las retenciones -si las hubiese-, pasarán a propiedad de ENAP, ERSa y/o SIPETROL como pena por incumplimiento del contrato. Los montos de dichas garantías y retenciones serán imputados a los mayores costos en que deba incurrir el Grupo de Empresas ENAP con motivo de la terminación anticipada del contrato. Para hacer efectivas las garantías y retenciones, se procederá administrativamente y no se necesitará requerimiento ni acción judicial alguna.

Los derechos que para ENAP, ERSa y/o SIPETROL se reconocen en los párrafos anteriores, se entenderán sin perjuicio del derecho de ésta a ser indemnizada por todos los daños sufridos

por causa del incumplimiento del contrato que no alcanzaren a ser cubiertos por las garantías ejecutadas, y del derecho del Contratista a que se le paguen los saldos que resulten a su favor, si procedieran, como resultado de la liquidación final que se practique.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, ENAP, ERSa y/o SIPETROL se reservan el derecho de poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin expresión de causa y sin derecho a indemnización de perjuicios para el Contratista, comunicando su decisión por escrito al mismo con treinta (30) días de anticipación a la fecha de término.

11. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE EXIGENCIAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

El Contratista declara conocer, aceptar y se obliga a cumplir íntegra y oportunamente con las exigencias en materia ambiental, sanitaria y de seguridad contenidas en la legislación vigente, así como aquéllas contenidas en la normativa y regulaciones que en materia ambiental, sanitaria y de seguridad se aplican a las actividades del Grupo de Empresas ENAP y a las actividades que el Contratista desarrolle en sus instalaciones. Las partes convienen y aceptan que un incumplimiento de la legislación ambiental y sanitaria y/o de las reglas de seguridad o un desempeño insuficiente en estas materias, constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por parte del Contratista, que podrá causar su resolución y término anticipado inmediato o conforme a lo pactado en la cláusula precedente.

12. CESIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO Y DE FACTURAS

El Contratista no podrá vender, ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente, sus derechos y obligaciones convenidos en esta Orden de Compra de Servicio, ni constituir sobre ésta prendas, prohibiciones, garantías ni ningún otro tipo de gravámenes, sin el consentimiento expreso de ENAP, ERSa y/o SIPETROL.

Las partes convienen en que la infracción a la presente prohibición otorgará derecho a ENAP, ERSa y/o SIPETROL para poner término anticipado a la Orden de Compra de Servicio, sin que el Contratista pueda reclamar indemnización o suma alguna por dicho concepto.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Contratista en orden a ceder los créditos expresados en las facturas que emita a ENAP, ERSa y/o SIPETROL relacionadas con la presente Orden de Compra de Servicio, de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 19.983.

13. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ENAP. LEY 20.393 SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICA (LRPPJ)

El Proveedor declara que él así como sus dueños, controladores, directores, gerentes, ejecutivos, o cualquier otra persona que ocupe un cargo, función o posición para el Proveedor, o terceros vinculados a él en los términos del artículo 3 de la LRPPJ (en conjunto, sus "Partes Relacionadas"): (i) conocen, han cumplido, seguirán cumpliendo, y actuarán de conformidad con la Normativa Anticorrupción[1]. (ii) no han (a) sido investigados, formalizados, denunciados y/o condenados por alguno de los delitos previstos en la Normativa Anticorrupción; (b) realizado ni realizarán pagos a funcionarios públicos para facilitar o agilizar

trámites o gestiones; (c) solicitado o aceptado, ni solicitarán o aceptarán recibir un beneficio económico o de otra naturaleza por o para favorecer la contratación de un oferente; (d) incurrido ni incurrirán en cualquier otra acción u omisión que infrinja, o pueda eventualmente infringir, la Normativa Anticorrupción; (iii) están en conocimiento de que ENAP ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos ("MPD") de conformidad con lo dispuesto en la LRPPJ; y cumplirán con este en lo que les resulte aplicable, cuyos principales instrumentos son el propio Modelo de Prevención de Delitos, la Política de Prevención de Delitos, y el Código de Ética, todos los cuales se encuentran disponibles en <https://www.enap.cl/la-empresa/politicas-y-normativas>; (v) se comprometen a no realizar ningún hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir tales efectos, velando siempre por el cumplimiento normativo en la materia, especialmente del Decreto Ley N° 211 ("Ley de Libre Competencia"); (vi) se comprometen a no realizar ningún acto que atente contra los derechos humanos, sujetándose a los principios, señalados en la Política de Derechos Humanos del ENAP disponible en: <https://www.enap.cl/la-empresa/politicas-y-normativas>; (vii) tomarán todas las medidas necesarias y eficaces para asegurar que, en el marco de los servicios de que da cuenta esta orden de compra, se cumplan los estándares éticos, de probidad y buenas prácticas, exigidos por ENAP, evitando así que el Proveedor y/o ENAP incurran en responsabilidad penal; (vi) conocen los canales de denuncias establecidos por ENAP (disponibles en <https://enap.ines.cl/enap/formulario/>) y se comprometen a denunciar a través de ellos cualquier infracción al MPD de ENAP, o conducta que, eventualmente, pueda constituir un delito, especialmente si se trata de alguno de los delitos contemplados en la LRPPJ, o la Ley N°21.595; en la medida en que tales hechos digan relación con ENAP; y (vii) proveerán asistencia y cooperación eficaz en las investigaciones que realice ENAP por hechos que puedan vulnerar las disposiciones del MPD, o infringir la Normativa Anticorrupción; obligándose el Proveedor a tomar, inmediatamente, las medidas que sean necesarias y eficaces para esclarecer los hechos y evitar cualquier daño eventual al patrimonio o reputación de ENAP.

La inexactitud o falsedad en las declaraciones contenidas en esta sección facultará a ENAP a poner término a los servicios contratados sin derecho a indemnización alguna por parte del Proveedor. Sin perjuicio de las acciones legales que pueda, además, emprender en contra del Proveedor.

14. Sistema de Gestión de Personal Contratista (GESCON) (Según Aplique)

Previo al inicio del servicio y/o faena y en un periodo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde que ENAP entrega la clave de ingreso al sistema, el Contratista deberá realizar las siguientes gestiones:

1. Ingresar en plataforma de GESCON (Sistema de Gestión de Personal Contratista) el listado del personal que participará en el servicio, y los siguientes documentos:

- a. Copia del contrato de trabajo de los trabajadores que participarán en el Contrato y/o Solped
- b. Examen de salud compatible de los trabajadores emitido por la respectiva Mutua

c. Documentos de seguridad (Charla de hombre nuevo, de inducción, entrega de EPP, entrega de Reglamento Interno, etc.), firmado por el trabajador.

2. Validar los contratos laborales a través de la empresa certificadora laboral que ENAP designe.

3. Entregar, previo al inicio de los servicios y/o faenas, en las oficinas de Prevención de Riesgos ENAP (en el caso de ENAP Magallanes "Oficina anexa Edificio Central en Magallanes") el FORMULARIO DE INICIO DE FAENAS. Copia de este formulario firmado por Prevención de Riesgos debe ser entregado por el Contratista a la inspección del contrato.

4. Asimismo y en forma mensual según aplique, el Contratista deberá entregar a Prevención de Riesgos el Formulario E200.

15. REPRESENTACION DE ENAP Y FILIALES (Aplica órdenes de compra de servicios transversales)

Las partes dejan constancia que la Empresa Nacional del Petróleo estará facultada para ejercer por sí y en representación del Grupo de Empresas ENAP, los derechos derivados del presente contrato relativos a la Administración del mismo, cobro de boleta de garantía (según sea el caso) y facultades de resolución o terminación de la presente Orden de Compra de Servicio.

16. SEGUROS

El contratista estará obligado a cumplir con las leyes chilenas en lo que a seguros se refiere, y en todo caso, a lo menos tendrá contratado el Seguro de accidentes del trabajo, que cubra los riesgos de muerte o incapacidad total o parcial del personal contratista, de conformidad con la legislación chilena.

17. DOMICILIO

Las partes constituyen domicilio en la ciudad y comuna que corresponda a la Unidad de Negocio que suscriba la presente Orden de Compra de Servicio (Santiago, Viña del Mar, Concepción, Punta Arenas), para todos los efectos legales y contractuales.

18. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ARBITRAJE

El presente contrato se registrará e interpretará conforme a la legislación de la República de Chile.

Cualquier dificultad, diferencia o controversia que se produzca entre las partes, con respecto a la aplicación e interpretación de este contrato, o a su cumplimiento, resolución, terminación, nulidad o liquidación, o por cualquier otro motivo relacionado directa o indirectamente con el mismo, será resuelta por un árbitro mixto, esto es, que substanciará la causa como arbitrador pero fallará de acuerdo a derecho, en única instancia y sin ulterior recurso, salvo la queja, el recurso de queja y la casación por ultrapetita.

El árbitro será designado de común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo, su designación será efectuada por la justicia ordinaria y deberá recaer en alguno de los árbitros que figuran en la lista del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

Tratándose de Órdenes de Compra de Servicio suscritas por ENAP Magallanes, cualquier duda, dificultad o controversia sobre la aplicación, interpretación o extinción del presente contrato relativa a su cumplimiento o incumplimiento, o a cualquier otro motivo vinculado directa o indirectamente con el mismo, que no pueda ser solucionado directamente por las partes, será resuelto por los Tribunales Ordinarios de Justicia con asiento en la ciudad de Punta Arenas.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE SERVICIOS

1. CONDICIONES DE PAGO:

El pago de los servicios se hará de acuerdo al siguiente procedimiento:

- a) El Contratista deberá solicitar por escrito a la Inspección de ENAP (usuario del servicio), que se le curse el Estado de Pago correspondiente, adjuntando un detalle de las partidas con sus avances respectivos y valorizados de acuerdo a los precios indicados en su Petición de Oferta (Cotización).
- b) La factura se presentará previa entrega y aprobación del Estado de Pago por ENAP.
- c) La factura deberá indicar en su descripción N° de Pedido y el N° de Entrada de Actividad. El contratista deberá solicitar a Gestión de Contratos de ENAP dichos datos. Los documentos que no contengan esta información serán devueltos.
- d) Los pagos se efectuarán dentro de los siguientes 30 días contados desde la fecha de recepción de la factura, previa aprobación del área que solicitó el servicio.
- e) La Factura deberá ser entregada en las Oficinas de Partes de la unidad respectiva.

2. INSPECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

El Área Usuaria será el Organismo Técnico Administrativo que inspeccionará y aprobará cada una y/o cualquiera de las etapas concernientes a la realización de la prestación y que actuará como la Inspección ENAP para todos los efectos.

ENAP se reserva el derecho de rechazar aquellos servicios que no cumplan con las especificaciones establecidas.

La prestación del servicio deberá realizarse en el plazo estipulado y convenido entre las partes, reservándose ENAP, en caso contrario, el derecho de solicitar el servicio en otro lugar y cargar al Contratista las pérdidas que esto ocasione, a menos que la demora en la entrega del servicio haya sido autorizada.

ENAP y el Contratista deberán realizar sus mejores esfuerzos para subsanar las deficiencias que se pudieran detectar en la prestación del servicio, a través de una comunicación permanente.

Los servicios de asesorías deberán incorporar como contenido mínimo, los informes y entregables detallados con al menos las siguientes, especificaciones:

- Fecha de emisión
- Versión del documento

- Nombre y firma del responsable de la emisión
- Actividades ejecutadas
- Indicar hito de pago que corresponde, según contrato
- Recepción conforme mediante un medio institucional.
- Formato PDF o similar (no editable)

3. CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y CESIÓN DE CRÉDITOS DE FACTURAS

El Contratista no podrá vender, ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente, sus derechos y obligaciones convenidos en esta Orden de Compra, ni constituir sobre éste prendas, prohibiciones, garantías ni ningún otro tipo de gravámenes, sin el consentimiento expreso de ENAP.

Las partes convienen en que la infracción a la presente prohibición otorgará derecho a ENAP para poner término anticipado al servicio, sin que el Contratista pueda reclamar indemnización o suma alguna por dicho concepto.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Contratista en orden a ceder los créditos expresados en las facturas que emita a ENAP, relacionadas con la presente Orden de Compra, de conformidad a las disposiciones de la Ley N 19.983.

En caso que el Contratista acuerde ceder a una empresa de factoring o a cualquier otro tercero los créditos expresados en una o más facturas relacionadas con la presente Orden de Compra, dicho Contratista deberá dar inmediato aviso de dicha cesión a ENAP, mediante el envío de fax, indicando número, fecha y monto de cada una de las facturas cedidas. Dicho fax deberá ser recepcionado por ENAP a más tardar con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que la cesión respectiva produzca efectos conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 19.983. Para los efectos de esta cláusula, el fax antes referido sólo se entenderá recepcionado por ENAP mediante confirmación escrita de recepción enviada por ENAP al contratista vía fax o electrónica.

4. REAJUSTES Y/O ANTICIPOS

No se consideran reajustes ni anticipos de ninguna naturaleza por los servicios que emanan de la presente Orden de Compra.

5. VÍNCULO DE DEPENDENCIA

Se deja expresa constancia que la Orden de Compra que se suscribe es de prestación de servicios entre ENAP y el Contratista, sin que existan vínculos de subordinación o dependencia alguna entre ENAP, el Contratista y el personal del Contratista. Por lo tanto, para todos los efectos legales, la Firma Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador para con sus trabajadores.

En consecuencia, ENAP no tendrá ninguna responsabilidad respecto de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad del Contratista, que se relacionen con los trabajadores a ocupar en relación al objeto de la Orden de Compra.

Queda estipulado que ENAP no se hace responsable, ni asume ningún compromiso de defensa ante cualquier causa judicial, en la cual se vea involucrada, ya sea como demandada o por otro título, a causa de la eventual responsabilidad subsidiaria que pudiera imponérsele como consecuencia de la Orden de Compra que se suscribe, siendo cargo del Contratista cualquier gasto y/o costo en que por tal motivo incurra ENAP y, desde ya, en tal caso queda facultado para deducir de los estados de pago las sumas correspondientes.

6. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

ENAP no aceptará ninguna modificación a las condiciones y términos establecidos, sin previo acuerdo por escrito de las partes.

7. ROL ÚNICO TRIBUTARIO

Conforme a la exigido en DFL3 letra F, Art. 10, no se dará curso a las facturas que no indiquen el RUT del Contratista y de ENAP.

8. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA:

a) El Contratista será el único empleador de los trabajadores que emplee para la prestación del servicio, se obliga a cumplir respecto de ellos con todas las obligaciones y responsabilidades que le impone la Ley. ENAP, no será, en consecuencia, responsable de los accidentes que puedan sufrir el Contratista o su personal en el curso de la prestación del servicio o con ocasión de él.

b) El Contratista deberá dotar a sus trabajadores de todos los elementos de seguridad, protección personal y equipos de trabajo que se requieran en atención a la naturaleza de la prestación de servicios, además de controlar su uso por parte del personal de sus subcontratistas.

c) Será obligación de todos los trabajadores del Contratista usar el equipo de protección personal que les proporcione. ENAP, se reserva la facultad de exigir en el terreno el uso de los elementos de protección personal.

d) Todos los daños a terceros que se produzcan como consecuencia de los trabajos por acciones u omisiones del personal del Contratista o de éste serán de cargo suyo.

e) La movilización y la alimentación serán de cargo de la empresa contratista.

f) Será de absoluta incumbencia y resolución del Contratista los problemas gremiales, sindicales o del trabajo que puedan surgir durante el desarrollo de las Obras con sus trabajadores, cualquiera que fuere el tipo de conflicto. Por lo tanto, ENAP, no intervendrá ni se hará responsable en forma alguna cuando ocurrieren conflictos entre el Contratista y el personal de éste.

g) El Contratista queda sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación que regula las relaciones con sus trabajadores y en consecuencia, será responsabilidad del Contratista que los subcontratistas, si existieren, cumplan con estas mismas condiciones.

h) Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo adicionalmente informar inmediatamente al Administrador del Contrato de los hechos ocurridos, junto con los antecedentes de respaldo.

9. SEGUROS

El contratista estará obligado a cumplir con las leyes chilenas en lo que a seguros se refiere, y en todo caso, a lo menos tendrá el siguiente seguro contratado:

a) Seguro de accidentes del trabajo, que cubra los riesgos de muerte o incapacidad total o parcial del personal contratista, de conformidad con la legislación chilena.

En línea con la política energética de ENAP donde asume un compromiso con la gestión eficiente del uso y consumo de la energía en los procesos desarrollados por la empresa como elemento fundamental para el desarrollo sostenible, se otorga a los proveedores o participantes de procesos de cotización la posibilidad de proponer soluciones alternativas que permitan cumplir los objetivos solicitados con un menor nivel de consumo energético.

POLÍTICA ENERGÉTICA DE ENAP

ENAP establece la eficiencia como uno de los ejes de acción de su Plan Estratégico, asumiendo un compromiso con la gestión eficiente del uso y consumo de la energía en los procesos desarrollados por la empresa como elemento fundamental para el desarrollo sostenible. Este compromiso se materializa en los siguientes principios que fundan la Política Energética de ENAP:

- 1.- Fomentar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos en sus instalaciones y actividades durante todo su ciclo de vida, buscando optimizar el diseño de sus procesos y operaciones, y la tecnología aplicada en ellos.
- 2.- Promover la búsqueda y adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes
- 3.- Cumplir con la legislación vigente y con los compromisos adquiridos voluntariamente relacionados con el uso y consumo eficiente de la energía.
- 4.- Establecer metas y objetivos en materia de eficiencia energética, que propendan a la mejora continua en el desempeño energético y la implementación de mejores prácticas energéticas.
- 5.- Establecer y mantener un Sistema de Gestión y Control de Energía que permita evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, bajo un marco de mejoramiento continuo.
- 6.- Asegurar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar las metas propuestas en materia de gestión de la energía.
- 7.- Promover la participación de los trabajadores, proveedores y contratistas en el desarrollo de una gestión responsable en el uso y consumo de la energía.